衛生福利部公告　中華民國113年8月13日
衛部保字第1131260397號

主　旨：預告修正「國民年金保險身心障礙年金給付審定基準及請領辦法」第二條、第五條草案。

依　據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

一、修正機關：衛生福利部。

二、修正依據：國民年金法第三十三條第三項。

三、「國民年金保險身心障礙年金給付審定基準及請領辦法」第二條、第五條修正草案如附件。本案另載於國家發展委員會「公共政策網路參與平臺－眾開講」（https://join.gov.tw/policies）網頁。

四、本次修正係依據一百零九年十二月十五日修正發布之身心障礙者鑑定作業辦法第八條附表二乙之身心障礙者鑑定表，爰配合修正本辦法規定之相關文字。為利及早施行，以減少民眾往返醫院辦理工作能力評估之負擔，爰有縮短公告期間為14日之必要。

五、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報次日起14日內陳述意見或洽詢：

（一）承辦單位：衛生福利部社會保險司

（二）地址：11558臺北市忠孝東路6段488號

（三）電話：（02）85906723

（四）傳真：（02）85906048

（五）電子郵件：hgsyp@mohw.gov.tw

（六）聯絡人：施先生

部　長　邱泰源

國民年金保險身心障礙年金給付審定基準及請領辦法第二條、第五條修正草案總說明

國民年金保險身心障礙年金給付審定基準及請領辦法（以下簡稱本辦法）自九十七年九月四日訂定發布後，歷經二次修正，最後一次修正為一百零九年一月十四日。為配合一百零九年十二月十五日修正發布之身心障礙者鑑定作業辦法第八條附表二乙改版，及自一百十一年一月一日施行，並減輕重度以上身心障礙被保險人往來醫院接受工作能力評估之負擔，爰擬具本辦法第二條、第五條修正草案，修正視為無工作能力之情形。

國民年金保險身心障礙年金給付審定基準及請領辦法第二條、第五條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條　國民年金保險（以下簡稱本保險）被保險人依本法第三十三條第一項規定請領身心障礙年金給付者，應符合法定重度以上身心障礙資格，領有身心障礙證明，且經中央主管機關評鑑合格，並經直轄市或縣（市）衛生主管機關指定辦理身心障礙鑑定之醫院（以下簡稱醫院）評估為無工作能力。 本保險被保險人具有法定重度以上身心障礙資格，領有身心障礙證明，其有下列情形之一者，視為無工作能力，免經前項評估： 一、障礙類別及等級屬中央主管機關公告無工作能力。 二、受監護宣告，尚未撤銷。 三、已依身心障礙者權益保障法規定辦理身心障礙鑑定，且其鑑定表第四部分「活動參與及環境因素」之「Dh1 生理健康」經評估為「差」；或就各「題目」欄勾選之程度，經排除勾選為不適用	第二條　國民年金保險（以下簡稱本保險）被保險人依本法第三十三條第一項規定請領身心障礙年金給付者，應符合法定重度以上身心障礙資格，領有身心障礙手冊或證明，且經中央主管機關評鑑合格，並經直轄市或縣（市）衛生主管機關指定辦理身心障礙鑑定之醫院（以下簡稱醫院）評估為無工作能力。 本保險被保險人具有法定重度以上身心障礙資格，領有身心障礙手冊或證明，其有下列情形之一者，視為無工作能力，免經前項評估： 一、障礙類別及等級屬中央主管機關公告無工作能力。 二、受監護宣告，尚未撤銷。 三、已依身心障礙者權益保障法規定辦理身心障礙鑑定，且其鑑定表第四部分「活動參與及環境因素」就各「題目」欄勾選之困難、阻礙或協助程度，經排除勾選為不適用之題目後，符合下列	一、身心障礙者權益保障法第五條，已將「身心障礙手冊」修正為「身心障礙證明」，且原領有手冊者，均經換證，故現行已無手冊存在，爰將現行條文第一項及第二項「手冊或」三字刪除。 二、依據勞動部勞工保險局統計，「Dh1 生理健康」經評估為差之被保險人，辦理工作能力評估結果為無工作能力者達百分之九十四以上，爰於現行條文第二項第三款序言增訂相關文字，視為無工作能力之情形。另本款係依據身心障礙者鑑定表第四部分「活動參與及環境因素」之相關鑑定結果辦理，茲因應該鑑定表已依據一百零九年十二月十五日修正發布之身心障礙者鑑定作業辦法第八條附表二乙改版，並自一百十一年一月一日施行，為減少民眾往返醫院辦理工作能力評估之負擔，爰配合修正相關文字。 三、配合前開鑑定表第

之題目後，符合下列各目之規定合計達總「題目」數半數以上： （一）領域一至領域六之生活情境下能力困難程度為重度或極重度。 （二）領域七之影響或困難程度為重度或極重度。	各目之規定合計達總「題目」數半數以上： （一）領域一至領域六之生活情境能力類別，困難程度為重度、極重度或不能做。 （二）領域七之阻礙程度為有阻礙。 （三）領域八之能力類別，協助程度為很多協助或完全協助。	四部分「活動參與及環境因素」領域七修正文字，又因鑑定表原有之八項領域修正為七項，爰修正現行條文第二項第三款第二目，並刪除第三目領域八。
第五條　被保險人請領身心障礙年金給付，應備下列書件： 一、身心障礙年金給付申請書及給付收據。 二、身心障礙證明影本。 三、身心障礙年金給付工作能力綜合評量表（以下簡稱評量表）。但依第二條第二項規定視為無工作能力者，免附。 前項第三款所定評量表，應由醫院出具，並於出具後五日內送交保險人。 已請領本保險身心障礙年金給付之被保險人，不符合本辦法所定請領資格者，應停止發	第五條　被保險人請領身心障礙年金給付，應備下列書件： 一、身心障礙年金給付申請書及給付收據。 二、身心障礙手冊或證明影本。 三、身心障礙年金給付工作能力綜合評量表（以下簡稱評量表）。但依第二條第二項規定視為無工作能力者，免附。 前項第三款所定評量表，應由醫院出具，並於出具後五日內送交保險人。 已請領本保險身心障礙年金給付之被保險人，不符合本辦法所定請領資格者，應停止發給，其停止發給原因消滅後，被	現行條文第一項第二款刪除「手冊或」三字，其修正理由同第二條修正說明欄第一點。

給，其停止發給原因消滅後，被保險人得依本辦法之規定，重新請領。	保險人得依本辦法之規定，重新請領。	